

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 664/2535 นางสาว จิง อนันต์ นาวิ
นาง ทิ้ง ทอง เพิ่ม

โจทก์
จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 142, มาตรา 247, มาตรา 249

ในชั้นอุทธรณ์โจทก์ขอให้จำเลยชำระดอกเบี้ยถึงวันฟ้องเพียง 5 ปี ในชั้นฎีกาโจทก์จะขอให้จำเลยชำระดอกเบี้ยนับแต่วันกู้ถึงวันฟ้องซึ่งเป็นเวลาเกินกว่า 5 ปีหาได้ไม่.

โจทก์ฟ้องว่า เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2521 จำเลยได้กู้เงินไปจากโจทก์ 100,000 บาท ดอกเบี้ยร้อยละ 15 ต่อปี กำหนดใช้คืนภายในวันที่ 2 กันยายน 2522 ตั้งแต่กู้ไปจำเลยไม่เคยชำระหนี้แก่โจทก์ จำเลยค้างชำระดอกเบี้ยถึงวันฟ้อง 113,750 บาท ขอให้บังคับจำเลยชำระต้นเงินและดอกเบี้ยรวมเป็นเงิน 213,750 บาทกับดอกเบี้ยร้อยละ 15 ต่อปีในต้นเงิน 100,000 บาท นับถัดจากวันฟ้องจนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์

จำเลยให้การว่า จำเลยไม่ได้กู้เงิน 100,000 บาท จากโจทก์เดิมจำเลยกู้เงินโจทก์ตั้งแต่ปี 2521 จำนวน 10,000 บาท ซึ่งชำระไป 5,000 บาทแล้วกับกู้เมื่อปี 2524 รวม 2 ครั้ง จำนวน 25,000 บาท และ 10,000 บาท ตามลำดับต่อมาโจทก์คิดต้นเงินรวมกับดอกเบี้ยค้างส่งเกินกว่าที่กฎหมายกำหนดเป็น 100,000 บาทแล้วโจทก์ให้จำเลยทำสัญญากู้ใหม่เมื่อปี 2525 แต่กลับลงวันที่ 2 กันยายน 2521 และให้

จำเลยนำ น.ส.3 มาวางไว้แก่โจทก์เป็นประกันด้วย ต่อมาบุตรของจำเลยได้ชำระหนี้แทนจำเลยครบถ้วนแล้ว โจทก์ได้คืน น.ส.3 แก่จำเลยแต่โจทก์ไม่ยอมคืนสัญญาประกันและกลับนำมาฟ้องจำเลยเป็นคดีนี้ โจทก์เรียกดอกเบี้ยที่ค้างได้ไม่เกิน 5 ปี ขอให้ยกฟ้อง

ศาลชั้นต้นพิจารณาแล้ว พิพากษาให้จำเลยชำระเงิน 71,250 บาท พร้อมดอกเบี้ยร้อยละ 15 ต่อปี นับแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2529 เป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์

โจทก์และจำเลยอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้เป็นว่า ให้ยกฟ้องโจทก์

โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า ข้อเท็จจริงฟังได้ว่า จำเลยกู้เงินโจทก์ไปจำนวน 100,000 บาท และโจทก์ได้รับชำระหนี้จากจำเลยแล้วรวมเป็นเงิน 140,000 บาท แต่ในชั้นอุทธรณ์โจทก์ขอให้จำเลยชำระดอกเบี้ยถึงวันฟ้องเพียง 5 ปี ดังนั้น ในชั้นฎีกาโจทก์จะขอให้จำเลยชำระดอกเบี้ยนับแต่วันกู้ถึงวันฟ้องซึ่งเป็นเวลาเกินกว่า 5 ปีหาได้ไม่ (นับแต่วันกู้ถึงวันฟ้องเป็นเวลา 7 ปี 7 เดือน) ศาลฎีกาให้โจทก์ได้รับชำระดอกเบี้ยถึงวันฟ้องได้เพียง 5 ปี เป็นเงิน 75,000 บาท รวมต้นเงินและดอกเบี้ยถึงวันฟ้องเป็นเงิน 175,000 บาท จำเลยชำระแก่โจทก์แล้วเป็นเงิน 140,000 บาท จึงค้างชำระเป็นเงิน 35,000 บาท

พิพากษาแก้เป็นว่า ให้จำเลยชำระเงิน 35,000 บาท พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 15 ต่อปี นับถัดจากวันฟ้องเป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์.

(ชลิต ประไพศาล-อากาศ บำรุงชีพ-สมชัย ศิริบุตร)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ